

ผู้เห็นว่าได้กระทำการให้ได้รับความเสียหายต่อภาพพจน์ชื่อเสียงหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่นางสาว ว. ได้ติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่แทนบัตรเดิมที่หมดอายุจึงพบว่า มีการรับแจ้งย้ายชื่อของตนเองออกจากทะเบียนบ้านและได้มีบุคคลอื่นเข้าสวมตัวขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในชื่อนางสาว ว. แทน โดยที่นางสาว ว. มิได้มีส่วนรู้เห็นแต่อย่างใด ซึ่งเอกสารรับแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านดังกล่าวปรากฏลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีระบุไว้ในช่องผู้แจ้งย้ายออก และมีลายมือชื่อของนาย น. ปลัดอำเภอเป็นผู้อนุมัติการแจ้งย้าย โดยมีนาง ธ. เสมียนฝึกหัดรับว่าเป็นผู้เขียนใบคำร้องขอแจ้งย้าย โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีพยานเอกสารหรือพยานบุคคลที่ระบุชื่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนอกเหนือไปจากบุคคลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับคำให้การของพยานเป็นคำให้การที่มีน้ำหนักสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏ แม้จะเห็นได้ว่านาย น. และนาง ธ. เป็นพยานผู้เกี่ยวข้องกับการแจ้งย้ายโดยมิชอบดังกล่าวก็ตาม แต่เมื่อพยานทั้งสองมิได้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ฟ้องคดีมาก่อน อีกทั้ง นาย น. ก็ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอันเนื่องมาจากกรณีดังกล่าวพร้อมกับผู้ฟ้องคดี และได้ถูกลงโทษวินัยเช่นเดียวกัน ส่วนนาง ธ. ได้ดำเนินการตามคำสั่งของผู้ฟ้องคดี คำให้การของพยานทั้งสองจึงรับฟังได้ สำหรับผลการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีที่ปรากฏในเอกสาร นั้น แม้ผลการตรวจพิสูจน์ของกองพิสูจน์หลักฐาน จะไม่ยืนยันว่าเป็นลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี แต่รายงานดังกล่าวก็มีข้อข้อที่รับฟังเป็นที่ยุติได้ว่าเป็นลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ กรณีต้องพิจารณาพฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีและพยานแวดล้อมประกอบกันด้วย ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๑ ขั้น ผู้ฟ้องคดีก็มีได้โต้แย้งว่าตนมิได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ด้วยเหตุนี้ จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำร้องขอแจ้งย้ายและลงชื่อในใบคำร้องขอแจ้งย้ายนางสาว ว. จริง โดยมีเจตนาให้ผู้อื่นหรือบุคคลต่างตัวนำไปสวมตัวเป็นนางสาว ว. และเมื่อนางสาว ว. ตัวจริงได้มายื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่แทนบัตรเดิมที่หมดอายุและทราบเรื่องดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่นางสาว ว. และราชการ การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปกครอง ๓ รับราชการที่สำนักงานทะเบียนอำเภอได้อาศัยโอกาสในตำแหน่งหน้าที่ของตนดำเนินการแจ้งย้ายและลงชื่อแจ้งย้ายออกรายการบุคคล เพื่อมีเจตนาให้ผู้อื่นหรือบุคคลต่างตัวนำไปสวมตัวเพื่อจัดทำบัตรประชาชน อันเป็นการแจ้งย้ายที่เป็นเท็จทำให้เกิดความเสียหายแก่นางสาว ว. และทำให้ราชการเสียหาย เป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศ แม้มิได้กระทำการในหน้าที่ราชการของตน แต่การกระทำดังกล่าวถือได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นไล่ออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๔ ประกอบมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเป็น

การกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๕๓/๒๕๕๖)

(๒) ข้าราชการตำรวจไม่นำตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของฝ่ายปกครอง หรือพนักงานสอบสวนในทันทีภายหลังจากการจับกุม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดให้ การดำเนินการจับกุมหรือคุมขังบุคคลใดจะกระทำได้อีกเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจไว้ และจะต้องกระทำภายในขอบอำนาจแห่งกฎหมายเท่านั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็น ผู้มีหน้าที่รักษากฎหมาย ได้ควบคุมตัวผู้ถูกจับออกนอกพื้นที่ที่มีการจับกุม โดยไม่นำตัว ผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานฝ่ายปกครองหรือพนักงานสอบสวนในทันที ทั้งที่สามารถกระทำได้ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่คำนึงถึง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้ ถือเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง การที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจที่มี พฤติกรรมดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจได้ร่วมกันจับกุม นาย ส. พร้อมด้วยของกลาง คือ ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๕๐ เม็ด ในข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และ ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดี ทั้งสามได้ถูกนาย ส. ร้องเรียนต่อผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่า ถูกบุคคลแต่งกาย นอกเครื่องแบบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ นำโดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นตำรวจทางหลวงและ ตำรวจตระเวนชายแดนอีก ๒ คน จับตัวขึ้นรถยนต์ไป แล้วยึดยาบ้าจำนวน ๕๐ เม็ดและขู่เรียกเงิน จากนาย ป. บุตรชายของตนโดยอ้างว่าเป็นเงินประกันตัว และได้ให้นาย ส. ส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีต่อไป ผู้บังคับบัญชาจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งจากการสืบสวนพบว่าคดีมีมูล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่า พฤติการณ์ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามออกจากราชการ และเสนอสำนวนให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐) พิจารณา อนุกรรมการ



คณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย คณะที่ ๑ ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทำการเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงมีมติไล่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามออกจากราชการโดยไม่รอฟังผลคดีอาญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งต่อมาผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย และคำสั่งลงโทษทางวินัย พร้อมทั้งให้ชดเชยค่าเสียหายและให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกลับเข้ารับราชการตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นข้าราชการตำรวจ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รักษากฎหมาย และนำตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษตามกฎหมาย การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ร่วมกันจับกุมนาย ส. พร้อมด้วยของกลางยาเสพติด โดยมีได้นำตัวนาย ส. ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีในทันที แต่กลับควบคุมตัวนาย ส. ออกจากพื้นที่ไปพักค้างคืนในห้องที่แห่งอื่นต่อมา จึงนำกลับไปส่งให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี เป็นเหตุให้ถูกร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามเรียกเงินเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีอาญา แม้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามให้การปฏิเสธในทำนองเดียวกันว่าได้รับมอบหมายให้นำนาย ส. ไปขยายผล โดยอ้างว่าคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้า ผู้กระทำความผิดจะกระทำเป็นขบวนการ และในการจับกุม ทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะใช้วิธีการเดียวกัน คือ หากจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยได้ ก็จะขยายผลโดยให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมเป็นสายลับหรือเป็นเครื่องมือติดตามจับกุมผู้จำหน่ายรายใหญ่หรือผู้ผลิตต่อไป แต่การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับกุมหรือควบคุมตัวผู้ถูกจับได้จะต้องเป็นกรณีที่กฎหมายให้อำนาจไว้ และจะต้องกระทำในขอบอำนาจแห่งกฎหมายเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่อาจอ้างแนวทางปฏิบัติในการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้าของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเป็นข้อยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายได้ นอกจากนี้ จากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนปรากฏว่า การล่อซื้อยาเสพติดในครั้งนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมิได้จัดทำหลักฐานสำเนาภาพถ่ายเอกสาร หรือลงบันทึกประจำวันหมายเลขชนบัตรที่ใช้ล่อซื้อไว้เป็นหลักฐานก่อนออกปฏิบัติการอีกทั้ง ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยืนยันว่าไม่ได้สั่งการให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ออกปฏิบัติหน้าที่ โดยภายหลังจากการจับกุมนาย ส. และนำตัวไปนอกท้องที่ที่เกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่เคยรายงานผลการปฏิบัติงานและขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการผิดวิสัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะเข้าทำการล่อซื้อยาเสพติดที่จะต้องเตรียมการ

และวางแผนให้รอบคอบรัดกุม เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานให้เพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปได้ จะอ้างว่าเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ในการปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายอันเป็นอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปของเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ถูกจับเป็นผู้กระทำความผิดจริง โดยประสงค์จะนำตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ เพื่อยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตที่กฎหมายให้อำนาจไว้ไม่ได้ และแม้ข้อเท็จจริงยังไม่อาจรับฟังได้อย่างชัดเจนว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงย่อมต้องทราบดีว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับแล้วพาไปในท้องที่ต่าง ๆ โดยไม่นำตัวผู้ถูกจับส่งพนักงานสอบสวนทั้งที่สามารถกระทำได้ ถือเป็นการไม่คำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่กฎหมายคุ้มครองตามมาตรา ๒๗^{๒๓} และมาตรา ๓๑^{๒๔} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รักษากฎหมายกระทำการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเสียเอง พฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ผู้บังคับบัญชาจึงมีดุลพินิจในการลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๔ ประกอบมาตรา ๑๐๐^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น

^{๒๓-๒๔} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมได้รับความคุ้มครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง

มาตรา ๓๑ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้ แต่การลงโทษประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้

การจับ คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคล หรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

^{๒๕} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๐๐ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัย ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๕

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ

- (๑) ภาคทัณฑ์
- (๒) ตัดเงินเดือน
- (๓) ลดขั้นเงินเดือน
- (๔) ปลดออก
- (๕) ไล่ออก



การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามออกจากราชการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม จึงเป็นคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๔/๒๕๕๕)

(๓) ข้าราชการตำรวจมียาเสพติดไว้ในครอบครอง

การที่ข้าราชการตำรวจซึ่งมีหน้าที่ป้องกันและปราบปราม ผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันถือเป็นนโยบายสำคัญของทุกรัฐบาล แต่กลับมีพฤติการณ์ร่วมกับพวกมียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำความผิดกล่าว ย่อมกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของข้าราชการตำรวจเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ง เมื่อพิจารณาประกอบกับเกียรติของความเป็นข้าราชการและความรู้สึกของสังคม ที่มีต่อการกระทำของข้าราชการผู้นั้น ถือได้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นกระทำการ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อย่างร้ายแรง เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอ พบพระ จังหวัดตาก ถูกจับกุมในข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครอง โดยผิดกฎหมาย มียาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชา) โดยไม่ได้รับอนุญาต มีวัตถุระเบิด (ทีเอ็นที) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต (ปืนอัดลม) พกอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มี เหตุอันควร (อาวุธปืนขนาด .๓๕๗) โดยในชั้นจับกุมผู้ฟ้องคดีได้รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และในชั้นสอบสวนผู้ฟ้องคดีให้การรับแต่เพียงว่าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนขนาด .๓๕๗ เป็นของผู้ฟ้องคดี ส่วนข้อกล่าวหาอื่นผู้ฟ้องคดีให้การปฏิเสธ โดยในส่วนของคดีอาญานั้น คดีถึงที่สุดแล้ว โดยศาลจังหวัดพิจิตรพิพากษาลงโทษผู้ฟ้องคดี กรณีความผิดฐานมี เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีน และกัญชาไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย ส่วนการสอบสวนทางวินัย นั้น ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๖ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย แก่ผู้ฟ้องคดี และในระหว่างการสอบสวนได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟัง ผลการสอบสวน ซึ่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ



เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๗๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์พิจารณาแล้วมีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้กระทำความผิดและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำสั่งดังกล่าว เป็นการนำคำเบิกความของพยานในคดีอาญาและคำพิพากษาในคดีอาญามาใช้เป็นสำนวนการสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัยซึ่งเป็นการไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษที่ใส่ผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งควบคุมความประพฤติของข้าราชการให้อยู่ในกรอบจรรยาบรรณของการเป็นข้าราชการ ซึ่งการที่จะถือว่าข้าราชการผู้ใดเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือไม่ นั้น จะต้องพิจารณาถึงเกียรติของความเป็นข้าราชการและความรู้สึกของสังคมที่มีต่อการกระทำของข้าราชการผู้นั้นประกอบกับเจตนาในการกระทำ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์ของข้าราชการผู้นั้นว่าได้กระทำการอันทำให้ราชการได้รับความเสียหายต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ก่อนทำการจับกุมเจ้าพนักงานตำรวจได้สืบสวนจนเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า บ้านที่เกิดเหตุซึ่งเป็นของภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสของผู้ฟ้องคดีที่มีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติด และจากผลการตรวจค้นพบของกลางจำนวน ๑๐ รายการ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ. ๒๔๙๐ และเมื่อผู้จับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาด้วยความสมัครใจ และถูกควบคุมตัวพร้อมของกลางเพื่อดำเนินคดีต่อไป ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจย่อมต้องทราบดีว่า การรับสารภาพในชั้นจับกุมดำเนินคดีอาญาในฐานความผิดที่ได้รับแจ้งข้อหา ย่อมเกิดผลร้ายต่อผู้ฟ้องคดีในเรื่องการดำเนินการทางวินัยด้วย ประกอบกับศาลจังหวัดได้พิพากษาลงโทษผู้ฟ้องคดีทุกฐานความผิด จึงฟังว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดอาญาในข้อหาหรือฐานความผิดดังที่ปรากฏในบันทึกการจับกุมและคำพิพากษาของศาลจริง เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจมีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมาย โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของทุกรัฐบาลที่ต้องการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในเรื่องดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีกลับกระทำความผิดเสียเอง นับเป็นการกระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของข้าราชการตำรวจเป็นอย่างยิ่ง จากพฤติการณ์



และการกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ถือได้ว่าการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อยอย่างร้ายแรง อันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ และมาตรา ๗๙ (๕)^{๖๖} แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ คำสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖/๒๕๕๖)

(๔) ข้าราชการตำรวจเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีการลักลอบเล่นการพนัน

สภาพภาพของข้าราชการตำรวจ นั้น ย่อมได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วไปว่าเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ศรี จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม การที่ข้าราชการตำรวจมีพฤติการณ์เข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีการลักลอบเล่นการพนัน โดยไม่ได้รับอนุญาตและถูกจับกุมดำเนินคดีร่วมกับผู้เล่นการพนันคนอื่น ประกอบกับในบันทึกการจับกุมได้ลงลายมือชื่อให้การรับสารภาพโดยไม่เสียศรัทธา และนามสกุลจริงอันแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะปกปิดอาชีพและสภาพภาพที่แท้จริงของตน กรณีจึงน่าจะเชื่อได้ว่าข้าราชการตำรวจดังกล่าวได้ร่วมเล่นการพนันไฟป็อกเอาต์ทรัพย์สินกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่ถูกกล่าวหาจริง พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการมิให้เสื่อมเสีย และเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อยอย่างร้ายแรง ดังนั้น การที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคมีคำสั่งลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

^{๖๖} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗

มาตรา ๗๙ การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่การกระทำดังต่อไปนี้

๑. ข

๑. ข

(๕) กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อยอย่างร้ายแรง

๑. ข

๑. ข



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ งานป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านหมี่ ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในคดีอาญาข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันไฟป็อกพนันเอาทรัพย์สินกัน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า สาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีถูกจับกุมเนื่องจากอยู่ใกล้กับสถานที่จัดให้มีการเล่นการพนัน และพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดีแล้ว พยานหลักฐานจึงไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามข้อกล่าวหา พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดียังไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าไปอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุเป็นการประพฤติดังกล่าวไม่สมควร เห็นควรลงทัณฑ์กักขังผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาสำนวนทางวินัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้กักขังผู้ฟ้องคดี แล้วรายงานผลการดำเนินการทางวินัยให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ทราบ ต่อมา อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย คณะที่ ๒ ซึ่งทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาสำนวนการสอบสวนแล้วเห็นว่า ในชั้นจับกุมผู้ฟ้องคดีและผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพ แต่ในชั้นสอบสวนคดีอาญาและในชั้นสอบสวนทางวินัย ผู้ฟ้องคดีให้การปฏิเสธและผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมต่างให้การว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ร่วมเล่นการพนัน แต่จากการที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการมานานถึง ๒๖ ปี ย่อมต้องทราบดีว่าการรับสารภาพว่าเล่นการพนันจะต้องทำให้ตนเองถูกดำเนินคดีและถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย อีกทั้ง กรณีที่ผู้ฟ้องคดีให้การว่าไม่เห็นว่ามีการเล่นการพนันก็เป็นไปไม่ได้ เพราะที่เกิดเหตุเป็นห้องโถงและเมื่อมีการเข้าจับกุม ผู้ฟ้องคดีก็ยังได้วิ่งหลบหนี แต่หนีไม่ได้ จึงถูกจับกุม กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีร่วมกันลักลอบเล่นการพนันไฟป็อกพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการประพฤติดังกล่าวอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรเพิ่มโทษเป็นไล์ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติเห็นชอบตามมติของ อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย คณะที่ ๒ ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นลงโทษไล์ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่ง อ.ก.ตร. เกี่ยวกับอุทธรณ์และร้องทุกข์ ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยและให้รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การกระทำใดจะถือว่าเป็นการประพฤตชั่วอย่างร้ายแรง จะต้องพิจารณาถึงเกียรติของข้าราชการและความรู้สึกของสังคมที่มีต่อการกระทำของข้าราชการผู้นั้น ประกอบกับเจตนาในการกระทำ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์ของข้าราชการผู้นั้นว่าได้กระทำการจนทำให้ราชการได้รับความเสียหายต่อภาพพจน์ชื่อเสียงหรือไม่ ซึ่งโดยสถานภาพของการเป็นข้าราชการตำรวจ ย่อมได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วไปว่าเป็นผู้มีเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรี ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและประพฤตินอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจได้เข้าไปในสถานที่ซึ่งมีการลักลอบเล่นการพนัน และเป็นเหตุให้ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมตัวดำเนินคดีในข้อหาเล่นการพนันไฟป็อกเอาทรีพียุสกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีทราบอยู่แล้วว่าบ้านที่เกิดเหตุมีการลักลอบเล่นการพนัน และแม้ว่าข้อเท็จจริงในคดีจะไม่พยานบุคคลที่ให้การยืนยันว่าเห็นผู้ฟ้องคดีร่วมเล่นการพนัน และพยานซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจะให้การที่แตกต่างกันว่าเห็นผู้ฟ้องคดีร่วมเล่นการพนันหรือไม่ก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีได้อยู่ในบ้านที่เกิดเหตุ ซึ่งมีการลักลอบเล่นการพนันและถูกจับกุมร่วมกับผู้เล่นการพนันคนอื่น ประกอบกับพฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อให้การรับสารภาพในบันทึกการจับกุมโดยใช้ชื่อว่า นาย ส. โดยไม่ใส่ยศ ชื่อ และนามสกุลจริง เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่จะปกปิดมิให้ทราบว่า เป็นผู้ฟ้องคดี พฤติการณ์จึงน่าเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ร่วมเล่นการพนันไฟป็อกเอาทรีพียุสกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่ถูกกล่าวหาจริง พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสีย เป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤตชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน นอกจากนี้ แม้ว่าพนักงานอัยการจะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง แต่การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตำรวจนั้น กฎหมายได้กำหนดหน้าที่และวิธีการลงโทษทางวินัยไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากการดำเนินคดีอาญา ถ้าผลการสอบสวนฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย ก็ควรสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่ชักช้า และไม่จำเป็นต้องรอผลคดีอาญาหรือต้องเห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลในคดีอาญาเสมอไป เพราะแม้แต่ในคดีอาญา พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลก็อาจมีความเห็นแตกต่างกันออกไป และในการสอบสวนทางวินัยเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการตำรวจต้นสังกัดของตนไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่รายงานการลงโทษให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีนั้นเป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี

ที่ ๒ เห็นว่าการดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดียังไม่ถูกต้องเหมาะสมและมีมติเปลี่ยนแปลงโทษที่จะลงแก่ผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ดังนั้น คำสั่งตำรวจภูธรภาค ๑ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษเป็นไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยเหตุผลอย่างเดียวกัน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๑/๒๕๕๕)

(๕) แพทย์ใช้ยาที่เสื่อมคุณภาพและเปิดสถานพยาบาลโดยไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นเพียงพอ

สถานะของแพทย์ซึ่งประกอบอาชีพเวชกรรมและเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ในมหาวิทยาลัย โดยมีตำแหน่งหน้าที่ราชการระดับสูงที่บุคคลทั่วไปและนักศึกษาแพทย์ให้ความเคารพ ย่อมจะต้องมีมาตรฐานความระมัดระวังเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความรับผิดชอบในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพมากกว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั่ว ๆ ไป การที่แพทย์คนดังกล่าวมีพฤติการณ์ใช้ยาที่เสื่อมคุณภาพ โดยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังหรือคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้ป่วย ประกอบกับมิได้จัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญและจำเป็นไว้ในสถานพยาบาลที่ใช้ประกอบการ รวมทั้งไม่มีแพทย์หรือพยาบาลเฉพาะทางที่จะสามารถวินิจฉัยชนิดและขนาดของการใช้ยาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ป่วย เป็นเหตุให้ไม่ทราบถึงสภาวะที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นและไม่อาจแก้ไขได้ทันเวลาที่ จนทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ความตาย พฤติกรรมดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่ราชการและกระทบต่อความรู้สึกของบุคคลทั่วไป และเป็นที่ยังเกียจของบุคคลที่ทราบถึงการกระทำดังกล่าว อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติก่อร้ายแรง การที่ผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งลงโทษไล่แพทย์คนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น



ถึงแก่ความตาย และขายยาเสื่อมคุณภาพที่หมดอายุตามฉลากที่ปิดไว้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการผ่าตัดดูดไขมันลดความอ้วนเป็นเหตุให้นางสาว ศ. เสียชีวิตที่คลินิกส่วนตัวของผู้ฟ้องคดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ผลการพิจารณากรณีนี้มีมูลเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาจริง ซึ่งในระหว่างนั้นศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและกระทำความผิดฐานขายยาเสื่อมคุณภาพ ภายหลังจากที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยในระหว่างดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีอยู่นั้น บิดาของนางสาว ศ. ผู้ตาย ได้ร้องเรียนถึงการกระทำของผู้ฟ้องคดีต่อแพทยสภา ซึ่งแพทยสภาพิจารณาแล้วมีคำสั่งลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลาสองปี ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนวินัยได้เสนอรายงานผลการสอบสวนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่ากรณีที่ผู้ฟ้องคดีใช้ยาดีปริเวนหมดอายุตามที่ระบุในฉลากกับนางสาว ศ. ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เนื่องจากจำหน่ายยาเสื่อมคุณภาพตามมาตรา ๗๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ส่วนกรณีการดูดไขมันเป็นการกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้นางสาว ศ. ถึงแก่ความตายหรือไม่ นั้น แม้คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่อาจชี้ชัดได้ แต่การดูดไขมันของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ไม่ได้มาตรฐานของการประกอบวิชาชีพ ไม่ระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย การเสียชีวิตของนางสาว ศ. ก็เนื่องมาจากการดูดไขมันของผู้ฟ้องคดี สมควรลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสภามหาวิทยาลัย (ก.บ.ส.) พิจารณาแล้วมีมติลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และต่อมา สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาแล้วมีมติไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษและมติที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ มีความมุ่งหมายในการกำหนดแบบแผนความประพฤติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติให้ข้าราชการพลเรือนต้องประพฤติ หรือปฏิบัติตนโดยต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทำการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นประพฤติชั่ว ส่วนการกระทำใดจะถือว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง นั้น ต้องพิจารณารายละเอียด

ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เป็นเรื่อง ๆ ไป โดยพิจารณาว่ามีผลกระทบต่อเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งข้าราชการและความรู้สึกของสังคมหรือไม่ และหากกระทบมากก็เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้ฟ้องคดีใช้ยาตีบริเวณที่หมดอายุตามที่แสดงไว้ในฉลากตามข้อกล่าวหาจริงและนำมาใช้ในการผ่าตัดดูดไขมันนางสาว ศ. เป็นการใช้ยาเสื่อมคุณภาพในการรักษาผู้ป่วยเมื่อพิจารณาสถานะของผู้ฟ้องคดีที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านเวชกรรมที่ต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด และผู้ฟ้องคดียังเป็นอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาแพทย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ ซึ่งถือเป็นตำแหน่งระดับสูงที่บุคคลทั่วไปและนักศึกษาแพทย์ให้ความเคารพในฐานะ “อาจารย์หมอ” จึงยิ่งต้องมีมาตรฐานความระมัดระวังเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาแพทย์ และความรับผิดชอบในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพมากกว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั่ว ๆ ไป แต่จากพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ใช้ยาตีบริเวณเสื่อมคุณภาพกับผู้ป่วยในการผ่าตัดดูดไขมันซึ่งเป็นการกระทำผิดอาญาตามพระราชบัญญัติฯ อันเป็นการกระทำที่ไม่ระมัดระวังและไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ป่วยในระดับดีที่สุด การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าเป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้มีความรู้ทางการแพทย์ย่อมทราบและตระหนักได้เองว่า ยาที่หมดอายุย่อมมีความเสี่ยงในการนำมารักษาผู้ป่วย แต่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแพทย์และดำรงตำแหน่งถึงรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ มีอาชีพรับราชการและประกอบวิชาชีพแพทย์ พฤติการณ์และการกระทำดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์และตำแหน่งหน้าที่ราชการ และกระทบต่อความรู้สึกของบุคคลทั่วไปและเป็นที่ยังเกียจของบุคคลที่ทราบการกระทำของผู้ฟ้องคดี อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงสำหรับกรณีของการดูดไขมันเป็นการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้นางสาว ศ. ถึงแก่ความตายหรือไม่นั้น แม้คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่อาจชี้ชัดได้ แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการแพทย์สภามีความเห็นว่า การดูดไขมันในผู้ป่วยรายนี้ใช้เวลาในการผ่าตัดนานและดูดไขมันในปริมาณมาก ต้องใช้ยาชาและยาระงับความรู้สึกเป็นจำนวนมาก เป็นการผ่าตัดใหญ่ควรทำที่โรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ที่ใช้ในการผ่าตัดใหญ่โดยเฉพาะและมีวิสัญญีแพทย์หรือพยาบาลทางด้านวิสัญญีเป็นผู้วินิจฉัยชนิดและขนาดการใช้ยาระงับความรู้สึกให้เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วย และเฝ้าระวังตรวจดูภาวะและวัดสัญญาณชีพของผู้ป่วยตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นผ่าตัดจนผ่าตัดเสร็จ ทั้งต้องเตรียมพร้อมในการกู้ชีพฉุกเฉินที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการแพทย์ การกระทำที่คลินิกของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการผ่าตัดใหญ่โดยเฉพาะ และไม่มีแพทย์วิสัญญีหรือพยาบาลวิสัญญีเป็นผู้วินิจฉัยชนิดและขนาดการใช้ยาระงับความรู้สึก และคอยเฝ้าระวัง



ตรวจดูสัญญาณชีพ รวมทั้งสภาพร่างกายของนางสาว ศ. ตลอดเวลาในการผ่าตัดว่ามีภาวะเป็นปกติหรือไม่ มีเพียงผู้ฟ้องคดีและพยาบาลอีกคนเป็นผู้ช่วยในการให้ยาและดูดไขมัน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ทราบถึงภาวะผิดปกติอันตรายต่อร่างกายของผู้ป่วย จึงทำให้ไม่อาจแก้ไขได้ทันเวลาที่ นอกจากนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะอันตราย ผู้ฟ้องคดียังได้ทำการกู้ชีพฉุกเฉินอยู่เป็นเวลานานเกินสมควร โดยผู้ฟ้องคดีไม่มีความเชี่ยวชาญความชำนาญด้านการกู้ชีพฉุกเฉิน และไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการวินิจฉัยสาเหตุภาวะผิดปกติของร่างกายและการช่วยให้ฟื้นชีวิต และไม่ติดต่อขอความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนไปยังสถานพยาบาลที่มีบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมในการช่วยชีวิต จึงไม่สามารถฟื้นชีวิตให้แก่นางสาว ศ. ได้ทันเวลาที่ ด้วยความประมาทของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว เป็นเหตุให้นางสาว ศ. ถึงแก่ความตาย

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ยาที่ใช้ นั้นแม้จะหมดอายุ แต่ก็ยังใช้ได้ และไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ประกอบกับยาที่ใช้โดยส่วนใหญ่จะไม่มีฉลากแจ้งวันที่ผลิตหรือวันหมดอายุ ซึ่งแพทย์ได้นำมาใช้เป็นปกติ นั้น เมื่อมาตรา ๗๕ (๑)^{๖๗} แห่งพระราชบัญญัติยา บัญญัติว่า ยาเสื่อมคุณภาพได้แก่ ยาสิ้นอายุตามที่แสดงไว้ในฉลาก จึงเห็นได้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้มีการนำยาหมดอายุแล้วมาจำหน่าย หรือนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วย อันถือได้ว่าเป็นข้อจำกัดในการใช้ยา เนื่องจากยาดังกล่าวอาจเสื่อมคุณภาพได้ บทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวจึงเป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาดของกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้ใช้ยาหมดอายุตามฉลากที่ปิดแจ้งไว้จริง จึงเข้าเงื่อนไขของข้อสันนิษฐานของกฎหมายดังกล่าว อันเป็นความผิดตามมาตรา ๑๒๑^{๖๘} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และเข้าข่ายการกระทำอันเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่อาจหิบบกการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของแพทย์หรือบุคคลอื่นมาหักล้างการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของตนได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชอาณาจักรประพัตชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าว

^{๖๗-๖๘} พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐

มาตรา ๗๕ ยาต่อไปนี้เป็นยาเสื่อมคุณภาพ

(๑) ยาที่สิ้นอายุตามที่แสดงไว้ในฉลาก

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดขาย หรือนำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาเสื่อมคุณภาพอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ (๓) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าผู้กระทำการตามวรรคหนึ่งกระทำโดยไม่รู้ว่าเป็นยาเสื่อมคุณภาพต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามพันบาท

ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีมติยกอุทธรณ์ มติดังกล่าวจึงย่อมชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๗/๒๕๕๖)

๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน

การที่ข้าราชการซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาได้ให้การรับสารภาพในข้อหาจับของโจรในชั้นจับกุม เป็นเหตุให้ถูกฝากขังในทัณฑสถานเกินกว่าสิบห้าวัน ถือได้ว่าข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติหรือมีพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ ประกอบกับเมื่อมีการฝากขังเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวัน ผู้มีอำนาจตามกฎหมายย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้พักราชการข้าราชการรายดังกล่าวเพื่อรอฟังผลการสอบสวนได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๓ (๑) และ (๓) ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการ สังกัดกลุ่มประสานงานโครงการพื้นที่ภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมพร้อมด้วยของกลางในข้อหาร่วมกับพวกลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและรับของโจร ซึ่งในชั้นการจับกุมของเจ้าพนักงานตำรวจ ผู้ฟ้องคดีได้ให้การรับสารภาพในข้อหาจับของโจรและถูกฝากขังอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงกลาง จากเหตุการณ์ดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี และต่อมา ได้มีคำสั่งพักราชการผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้สิทธิร้องทุกข์คำสั่งพักราชการดังกล่าว ต่อมา เมื่อได้รับการปล่อยตัว ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์กรณีถูกสั่งพักราชการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไปยังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อพิจารณา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติไม่รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการและมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาในคดีอาญาว่าร่วมกับพวกลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและรับของโจรในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งในชั้นการจับกุมผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพตามข้อกล่าวหาและได้ถูกฝากขังอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงกลางจนถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อื่นไม่น่าไว้วางใจ ตามข้อ ๓ (๑)^{๖๙} ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๘ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สั่งพักราชการ ผู้ฟ้องคดีอยู่ระหว่างถูกฝากขังตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นระยะเวลาเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาและได้ถูกควบคุม ขัง เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวัน ตามข้อ ๓ (๓)^{๗๐} ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง^{๗๑} และมาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง^{๗๒} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

^{๖๙-๗๑} กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๘ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ข้อ ๓ เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสี่ หรือวรรคห้า มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม แล้วแต่กรณี จะสั่งให้ผู้นั้นพักราชการได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา ในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อื่นไม่น่าไว้วางใจ และผู้ที่ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และผู้มีอำนาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจำคุกโดยคำพิพากษา และได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจำคุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๗๑-๗๓} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๐๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอำนาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๓๒ ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบหรือกำหนดกรณีใด เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ



ประกอบกับข้อ ๓ (๑) และ (๓) ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ออกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง สั่งพักราชการผู้ฟ้องคดีเพื่อรอฟังผลการสอบสวน จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕/๒๕๕๖)

การที่ข้าราชการผู้มีตำแหน่งหน้าที่ที่เรือนจำมีพฤติการณ์ลบลอบนำสิ่งของต้องห้ามตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ เข้าไปในเรือนจำ เป็นเหตุให้ถูกดำเนินคดีอาญาและถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงนั้น ถือเป็นกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติกรรมอันไม่น่าไว้วางใจ และพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจตามกฎหมายย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๓ (๑) ข้อ ๘ และข้อ ๙ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักทัศนวิทยาปฏิบัติการ เรือนจำอำเภอดงทับฟ้า รักษาการในตำแหน่งนักทัศนวิทยาปฏิบัติการ เรือนจำกลางเขาบิน ถูกกล่าวหาว่าลบลอบนำซิการ์ตอร์คัสท์มือถืออันเป็นสิ่งของต้องห้ามตามข้อ ๑๒๗ (๙) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ จำนวน ๗๒ อัน พร้อมมวนใบยาไม่ทราบชนิด ๓ มวน เข้าไปในเรือนจำโดยไม่ชอบ ด้วยการซุกซ่อนไว้ในช่องแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ซึ่งเรือนจำได้ส่งตัวผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีอาญาและผู้ฟ้องคดีได้รับการประกันตัวในวันเดียวกัน ต่อมา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเขาบินได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ผลการพิจารณาเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ลบลอบนำสิ่งของต้องห้ามเข้ามาในเรือนจำ ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน



ในกรณีดังกล่าว และเห็นว่าหากผู้ฟ้องคดียังคงอยู่ในหน้าที่ราชการ อาจเกิดการเสียหายแก่ราชการได้ จึงให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การสอบสวนหรือการพิจารณาที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว จึงให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์โต้แย้งคำสั่งต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีคำวินิจฉัยยกคำร้องทุกข์และได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่พักราชการผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน และให้รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำการตามที่ถูกล่าหาลจริง และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ถือเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติกรรมอื่นไม่น่าไว้วางใจ และพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ ย่อมมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้ตามมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าให้ผู้ฟ้องคดีคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการและการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมสามารถใช้ดุลพินิจสั่งพักราชการและสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณาทางวินัยได้ตามมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบกับข้อ ๓ (๑) ข้อ ๘^{๗๓} และข้อ ๙^{๗๔}

^{๗๓-๗๔} กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ข้อ ๘ เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามข้อ ๓ และมีอำนาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคห้า มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่า การสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้มีอำนาจดังกล่าวจะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้

ให้นำข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๗ มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม

ข้อ ๙ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดพักราชการไว้แล้ว ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคห้า มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม แล้วแต่กรณี จะพิจารณาตามข้อ ๘ และสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนอีกชั้นหนึ่งก็ได้

ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งพักราชการผู้ฟ้องคดีและสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๗/๒๕๕๗)

๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน

กรณีที่ข้าราชการตำรวจมีพฤติการณ์อันควรสงสัยได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืนของกลางที่ก่อเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ประกอบกับยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับผู้ตาย ทั้งที่มีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งยังได้ให้เงินช่วยเหลือค่าทำศพแก่ญาติผู้ตายเป็นจำนวนมากกว่าปกติ แม้ข้อเท็จจริงจะฟังไม่ได้ความแน่ชัดว่าข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวเป็นผู้ใช้อาวุธปืนของกลางยิงผู้ตายก็ตาม แต่พฤติกรรมเช่นนี้ย่อมเข้าลักษณะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะให้รับราชการต่อไปอาจเป็นการเสียหายแก่ราชการ การที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคมีคำสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนา ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีต้องหาคดีอาญาข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนาจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี ผลการสอบสวนปรากฏว่าพยานหลักฐานยังรับฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา เห็นควรยุติเรื่อง จึงรายงานผลการสอบสวนไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยฐานประพฤติตนไม่สมควร ไม่ประพฤติตนให้เคร่งครัดต่อมรรยาทและระเบียบแบบแผนของตำรวจ เข้าไปเกี่ยวข้องกับหญิงอื่นในทางชู้สาวทั้งที่มีภรรยาอยู่แล้วและเกิดเรื่องเสียหายหรือเสื่อมเสีย จึงมีคำสั่งลงทัณฑ์กักขังผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓๐ วัน และเสนอสำนวนการสอบสวนทางวินัยให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณา อ.ก.ตร.วินัย คณะที่ ๒ ทำหน้าที่แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าพยานหลักฐานไม่ชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหา แต่จากการตรวจสอบเขม่าดินปืนที่มือของผู้ฟ้องคดีทำให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย ประกอบกับไม่พบเขม่าดินปืนที่มือผู้ตาย การกระทำจึงตกอยู่ในลักษณะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะให้รับราชการต่อไปอาจเป็นการเสียหาย



แก่ราชการ จึงมีมติให้เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เปลี่ยนแปลงคำสั่ง เป็นให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการกรณีมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งพิจารณาแล้ว เห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่มีภรรยาอยู่แล้วแต่ไปยุ่งเกี่ยวมีความสัมพันธ์กับผู้ตาย อีกทั้ง ในขณะเกิดเหตุผู้ตายอยู่กับผู้ฟ้องคดีเพียงสองคนและพบเขมาดินปืนที่มีมือของผู้ฟ้องคดี เป็นจำนวนมาก แต่ไม่พบในมือของผู้ตาย และภายหลังเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินให้ญาติ ผู้ตาย เป็นจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงผิดปกติ แม้ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำผิดตามข้อกล่าวหา แต่พฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีตกอยู่ในลักษณะ มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน หากให้รับราชการต่อไปอาจเป็นการเสียหายแก่ราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการถูกต้องเหมาะสมแล้ว และนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้พิจารณาสั่งการให้ยกคำร้องทุกข์ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง ดังกล่าวและสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตำรวจและได้สิทธิประโยชน์ที่สูญเสียไปตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การพิจารณาเพื่อมีคำสั่งให้มีมลทินหรือมัวหมองตามมาตรา ๕๒^{๗๕} แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการตำรวจฯ คือ การไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่ามีการกระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรง แต่มีพยานหลักฐานบางส่วนในสำนวนการสอบสวนที่บ่งชี้ได้ว่าการกระทำเช่นนั้น อันเป็นเหตุอันสมควรสงสัยว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด วินัยอย่างร้ายแรง ประพฤติตนไม่สมควร ไม่เคร่งครัดต่อมรรยาทและระเบียบแบบแผนของตำรวจ โดยต้องหาข้อเท็จจริงฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา แม้พนักงานอัยการจะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง และไม่ปรากฏประจักษ์พยานรู้เห็นเหตุการณ์ เนื่องจากขณะเกิดเหตุมีเพียงผู้ฟ้องคดีกับผู้ตาย อยู่ในรถคันเกิดเหตุ แต่จากผลการตรวจพิสูจน์พบเขมาดินปืนที่มีมือของผู้ฟ้องคดีในปริมาณ ที่น่าเชื่อว่าได้ใช้อาวุธปืนของกลางยิงมาใหม่ ๆ โดยไม่พบเขมาดินปืนที่มีมือของผู้ตาย ซึ่งแม้จะมีการเก็บเขมาดินปืนภายหลังจากที่แพทย์ได้ทำความสะอาดมือของผู้ตายแล้ว แต่ก็น่าจะตรวจพบ เขมาดินปืนหลงเหลืออยู่ที่มีมือของผู้ตายอยู่บ้าง และแม้ผู้ฟ้องคดีจะให้การต่อสู้ว่าเหตุเกิด

^{๗๕} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑

มาตรา ๕๒ เมื่อข้าราชการตำรวจใดถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการสอบสวนตามกฎหมาย ว่าด้วยวินัยตำรวจแล้วการสอบสวนไม่ได้ความว่ากระทำผิดที่จะถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก แต่มีมลทินหรือมัวหมอง ในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น ซึ่งจะให้รับราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๒๖ สั่งให้ออก จากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้ ทั้งนี้ ให้นำมาตรา ๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



สืบเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีเข้าแย่งปิ่นเพื่อห้ามมิให้ผู้ตายใช้อาวุธปิ่นจ่อที่ศีรษะของผู้ตาย ในลักษณะของการฆ่าตัวตาย แต่ปิ่นได้ลั่นถูกผู้ตายถึงแก่ความตาย ก็ล้วนแต่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงในคดี นอกจากนี้ ภายหลังเกิดเหตุผู้ฟ้องคดียังได้จ่ายเงินช่วยเหลือการทำศพให้ญาติของผู้ตาย เป็นจำนวนที่สูงกว่าปกติธรรมดา ทั้งนี้ แม้จะยังฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีใช้อาวุธของกลางยิงผู้ตายก็ตาม แต่ก็มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปิ่นของกลางที่ใช้ยิงผู้ตายถึงแก่ความตาย ประกอบกับพฤติการณ์แห่งคดีปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว แต่ได้รับว่ามีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับผู้ตายอีกเช่นนี้ กรณีจึงเข้าลักษณะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะให้รับราชการต่อไปอาจเป็นการเสียหายแก่ราชการแล้ว ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๓/๒๕๕๕)

กรณีที่ข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้อำนาจความสะดวกให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อเข้ามารับผู้โดยสารคนไทย โดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา และไม่นำผู้โดยสารดังกล่าวผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองและผ่านการตรวจจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งที่เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง พฤติการณ์ดังกล่าวจึงน่าเชื่อได้ว่ามีเจตนาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แม้ผลการสอบสวนจะยังฟังไม่ได้ว่าข้าราชการคนดังกล่าวกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหา แต่การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ กรณีจึงถือได้ว่ามีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน หากให้รับราชการต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการ การที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ฐาน ๒ ฝ่าย ๑ กองตรวจคนเข้าเมือง ๒ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ตรวจลงตราหนังสือเดินทางสำหรับผู้โดยสารขาเข้าอาคาร ๒ ท่าอากาศยานกรุงเทพ พันตรี ช. ซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ฟ้องคดีได้ชวนผู้ฟ้องคดีไปรอรับเพื่อนซึ่งเดินทางจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาประเทศไทย โดยผู้ฟ้องคดีไม่ทราบว่าบุคคลที่จะไปรับชื่อร้อยเอก ม. และนาย ศ. ซึ่งเป็นผู้พันโทษคดียาเสพติดจากประเทศ

